

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3798/2530

บริษัท ทอง ไทย (1956) จำกัด ฯ
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

ป.รษฎากร มาตรา 30

ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้ามีราคาใกล้เคียงกับราคาของผู้นำเข้ารายอื่น ๆ ที่นำเข้ามาจากประเทศเดียวกัน ในเที่ยวเรือเดียวกัน และแม้จะนำเข้ามาก่อนประมาณ 3 เดือนหรือหลังประมาณ 2 เดือนก็มีราคาใกล้เคียงกันราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้จึงถือไม่ได้ว่าต่ำกว่าราคาตลาดอันแท้จริง ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมินเรียกเก็บตาม ป.รษฎากร และ พ.ร.บ. รายได้เทศบาล เมื่อโจทก์มิได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนด 30 วัน ตาม ป.รษฎากรมาตรา 30 จึงหมดสิทธิที่จะเรียกคืนภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า การที่จำเลยตีราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้าเพิ่มขึ้นและประเมินเรียกเก็บภาษีอากรจากโจทก์นั้นเป็นการไม่ชอบ ให้เพิกถอนการประเมินและให้จำเลยคืนเงินภาษีพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า การประเมินดังกล่าวถูกต้อง จำเลยไม่ต้องคืนเงินดังกล่าวให้ โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยเพิกถอนการประเมินดังกล่าวและให้ จำเลยคืนเงินภาษีพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ตามพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำเสนอ นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า บริษัทโจทก์ได้ส่งสินค้าเหล็กแผ่นม้วนรีดด้วยความร้อนจากประเทศสิงคโปร์เข้ามาในราชอาณาจักร โดยสินค้านั้นผลิตหรือ มีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลีย สินค้าดังกล่าวได้มาถึงท่าเรือกรุงเทพเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 โจทก์ได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้ารวม 4 ฉบับ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.ล.1, จ.ล.3, จ.ล.5 และ จ.ล.7 ใบขนสินค้าเหล่านี้ บางฉบับได้แสดงจำนวนดอกเบี๋ยที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ขายไว้ด้วย แต่ในการคำนวณ ภาษีอากรขาเข้านั้นจะไม่นำดอกเบี๋ยมารวมคำนวณไว้ด้วย ตามใบขนสินค้าเอกสาร หมายเลข จ.ล.1, จ.ล.5 และ จ.ล.7 นั้น เมื่อคำนวณราคาสินค้าแล้วจะเป็นราคาดัน ละ 239.04, 239.05 และ 265 เหรียญสหรัฐ ตามลำดับ ส่วนสินค้าตามใบขนสินค้า เอกสารหมายเลข จ.ล.3 จะเป็นราคาดันละ 248.04 เหรียญสหรัฐ พนักงานเจ้าหน้าที่ของ จำเลยไม่พอใจในราคาที่สำแดงไว้นั้น จึงสั่งให้โจทก์วางเงินประกันโจทก์ได้ชำระ อากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลและค่าธรรมเนียมพิเศษตามราคาสินค้าที่ สำแดงไว้นั้นพร้อมกับวางเงินประกันไว้อีก 515,000 บาท ปรากฏตามใบเสร็จรับเงิน เอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.4 ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าราคา สินค้าที่โจทก์สำแดงไว้นั้นต่ำไป ราคาตลาดอันแท้จริงตามใบขนสินค้าเอกสาร หมายเลข จ.ล.1, จ.ล.5 และ จ.ล.7 จะต้องเป็นต้นละ 318 เหรียญสหรัฐ และตามใบขนสินค้า

เอกสารหมาย จ.ล.3ต้องเป็นราคาตันละ 323 เหรียญสหรัฐ แต่เนื่องจากโจทก์สั่งซื้อจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งมิใช่ประเทศผู้ผลิตโดยตรง ผู้ขายจะต้องบวกค่านายหน้าและตอบแทนอื่น ๆ ไว้ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จึงประเมินราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 เป็นว่า สินค้าตามใบขนสินค้าเอกสารหมาย จ.ล.1, จ.ล.5 และ จ.ล.7 ราคาตันละ 327.54 เหรียญสหรัฐส่วนสินค้าตามใบขนสินค้าเอกสารหมาย จ.ล.3 ราคาตันละ 332.69 เหรียญสหรัฐ และประเมินเรียกเก็บภาษีอากรในการนำเข้าเพิ่มขึ้นรวมเป็นอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล และค่าธรรมเนียมพิเศษที่จะต้องชำระเพิ่มขึ้นอีก 500,954.02 บาท ปรากฏตามแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้าและภาษีการค้า เอกสารหมาย จ.5 ถึง จ.8 และทางฝ่ายจำเลยได้หักเงินที่โจทก์วางประกันไว้นั้นชำระภาษีอากรที่จะต้องชำระเพิ่ม ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย จ.9 ถึงจ.12 โจทก์ไม่พอใจในการประเมิน ได้ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมศุลกากรตามเอกสารหมาย จ.13 ต่อมาอธิบดีกรมศุลกากรได้มีหนังสือแจ้งผลของการอุทธรณ์ให้โจทก์ทราบ โดยยืนยันว่าราคาสินค้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินไว้นั้นถูกต้องแล้ว โจทก์จึงนำคดีมาฟ้อง

ปัญหาข้อแรกที่จะต้องวินิจฉัยก็คือ ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าเอกสารหมาย จ.ล.1, จ.ล.3, จ.ล.5 และ จ.ล.7 นั้นต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้ตามใบขนสินค้าเอกสารหมาย จ.ล.1, จ.ล.5 และ จ.ล.7 นั้น ราคาตันละ 239.01, 239.05 และ 265 เหรียญสหรัฐตามลำดับ ส่วนสินค้าตามใบขนสินค้าเอกสารหมาย จ.ล.3 ราคาตันละ 248 เหรียญสหรัฐดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมินราคาสินค้าตามใบขนสินค้าเอกสารหมาย จ.ล.1, จ.ล.5 และจ.ล.7 เป็นตันละ 327.54 เหรียญสหรัฐ ส่วนสินค้าตามใบขนสินค้าเอกสารหมาย จ.ล.3 ประเมินเป็นราคาตันละ 332.69 เหรียญสหรัฐเพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ถือว่าเมื่อเดือนกรกฎาคม 2523 ได้มีผู้นำสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันนี้เข้ามาในราคาตันละ 318 และ 323 เหรียญสหรัฐ และ

เนื่องจากโจทก์สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งมิใช่ประเทศผู้ผลิตโดยตรง หน่วยงานเจ้าหน้าที่จึงได้รวมค่านายหน้าหรือค่าตอบแทนเข้าไปอีกร้อยละ 3 เป็นราคาดันละ 327.54 และ 332.69 เหรียญสหรัฐ ตามลำดับ พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาสินค้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยนำมาเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบกับนั้น เป็นราคาสินค้าที่สั่งเข้ามาก่อนหน้าที่โจทก์สั่งสินค้านำเข้ามาประมาณ 2 ปี ในช่วงระยะเวลาประมาณ 2 ปีนั้น ราคาสินค้าย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โจทก์นำสืบว่า ก่อนที่โจทก์จะสั่งสินค้านำเข้ามาประมาณ 3 เดือน บริษัทเมืองไทยเหล็กกล้าจำกัดได้สั่งสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันนี้เข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ ในราคาดันละ 255 เหรียญสหรัฐ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 15 และ 16 และในเที่ยวเรือนเดียวกันกับที่โจทก์สั่งสินค้านำเข้ามานี้ บริษัทสหวิริยะพาณิชย์ จำกัด บริษัทบริบูรณ์พาณิชย์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดชลวิริยะ ก็ได้สั่งสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันนี้เข้ามาในราคาดันละ 265, 240 และ 250 เหรียญสหรัฐ ตามลำดับ ซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงกับที่โจทก์สั่งเข้ามา และหลังจากโจทก์สั่งสินค้านำเข้ามาแล้วประมาณ 2 เดือน คือเมื่อเดือนกรกฎาคม 2525 บริษัทเมืองไทยเหล็กกล้า จำกัด ได้สั่งสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันนี้จากประเทศสิงคโปร์ในราคาดันละ 240 เหรียญสหรัฐ (เกรด 2) และดันละ 244.50 เหรียญสหรัฐ (เกรด 1) ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 20 อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้ามีแนวโน้มลดลง ซึ่งทางฝ่ายจำเลยมิได้นำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น โดยเฉพาะราคาสินค้าที่บริษัทเมืองไทยเหล็กกล้า จำกัด สั่งเข้ามาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2525 ตามเอกสารหมายเลข 20 ในราคาดันละ 240 และ 244.50 เหรียญสหรัฐ นั้น เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่โจทก์สั่งเข้ามาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้โจทก์ยังนำสืบอีกว่าต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ทางกรมศุลกากรจำเลยยอมรับราคาเหล็กแผ่นม้วนรีดร้อนตามประเภทและชนิดเดียวกันนี้ (เกรด 1) ในราคาดันละ 240 เหรียญสหรัฐ เป็นราคาตลาดอีกด้วย ซึ่งทางฝ่ายจำเลยก็มิได้นำสืบปฏิเสธให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงรับฟังได้ว่าเป็นความจริง เมื่อพินิจพิจารณา

แห่งคดีเป็นเช่นนี้ ที่โจทก์นำแดงราคาสินค้าตามใบขนสินค้าเอกสารหมายเลข 239.04 เหรียญสหรัฐ ตามใบขนสินค้าจ.ล.3 ราคาต้นละ 248.04 เหรียญสหรัฐ ตามใบขนสินค้า จ.ล.5 ราคาต้นละ 239.05 เหรียญสหรัฐและตามใบขนสินค้า จ.ล.7 ราคาต้นละ 265 เหรียญสหรัฐนั้น จึงถือไม่ได้ว่าต่ำกว่าราคาตลาดอันแท้จริง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยประเมินราคาสินค้าเป็นต้นละ 327.54 และต้นละ 332.69 เหรียญสหรัฐนั้น จึงไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามสำหรับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมินเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติรายได้เทศบาลนั้น หลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการประเมินแล้ว โจทก์มิได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาลภายในกำหนดเวลา 30 วัน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 จึงหมดสิทธิที่จะเรียกคืนภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล คงมีสิทธิฟ้องเรียกคืนแต่เฉพาะอากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมพิเศษเท่านั้น ที่ศาลภาษีอากรกลางคืนเงินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลให้โจทก์ด้วยนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรไม่เห็นฟ้องด้วย

โจทก์จะมีสิทธิเรียกคืนอากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมพิเศษเป็นจำนวนเท่าใดนั้น ปรากฏว่าโจทก์ชำระอากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมพิเศษไว้ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข จ.9 เป็นเงิน 66,609.38 บาทตามใบเสร็จรับเงิน เอกสารหมายเลข จ.10 เป็นเงิน 70,352.76 บาทตามใบเสร็จรับเงิน ตามเอกสารหมายเลข จ.11 เป็นเงิน 130,928.92 บาทและตามใบเสร็จรับเงิน ตามเอกสารหมายเลข จ.12 เป็นเงิน 64,481.81 บาทจึงรวมเป็นอากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมพิเศษที่จะต้องคืนให้โจทก์ทั้งสิ้น 332,372.87 บาท โดยจำเลยจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่วางเงินประกัน คือวันที่ 18 พฤษภาคม 2525 เป็นต้นไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินแต่เฉพาะค่าอากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้จำเลยคืนเงินอากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมพิเศษแก่โจทก์เป็น

เงินทั้งสิ้น 332,372.87 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2525 จนถึงวันชำระเสร็จ นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งศาลฎีกาชั้นต้นได้พิพากษาให้จำคุกจำเลยในชั้นนี้ให้เป็นพับ".

(เสวก จันทรผ่อง-ชูเชิด รักตะบุตร-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ภาษีการค้าขึ้นตามปกติอยู่ในอำนาจการจัดเก็บของกรมสรรพากรแต่สำหรับสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กำหนดให้กรมศุลกากรจัดเก็บเพื่อกรมสรรพากร โดยออกเป็นประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีการค้า(ฉบับที่ 7) เรื่อง กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าและชำระภาษีการค้าของผู้นำเข้าและส่งออก ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2513ซึ่งเหตุที่รัฐมนตรี ฯ มีอำนาจกำหนดให้กรมศุลกากรจัดเก็บภาษีการค้าเพื่อกรมสรรพากร เพราะมาตรา 78 ทวิบทศ แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติให้อำนาจไว้ นอกจากนี้รัฐมนตรีฯ ยังได้แต่งตั้งให้ข้าราชการบางระดับบางตำแหน่งของกรมศุลกากรเป็นเจ้าพนักงานประเมินภาษีการค้าสำหรับสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกด้วย ทั้งนี้ โดยออกเป็นประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 2)เรื่อง ประกาศยกเลิกและแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรลงวันที่ 25 ตุลาคม 2513 ซึ่งเหตุที่รัฐมนตรีฯ มีอำนาจแต่งตั้งดังกล่าว เพราะมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติให้อำนาจไว้

เมื่อกรมศุลกากรมีอำนาจจัดเก็บภาษีการค้าเพื่อกรมสรรพากรและข้าราชการบางระดับบางตำแหน่งของศุลกากรเป็นเจ้าพนักงานประเมินภาษีการค้าด้วย การที่ข้าราชการดังกล่าวของกรมศุลกากรประเมินเรียกเก็บอากรขาเข้าหรืออากรขาออก ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลนั้น ในกรณีภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลหากผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกแล้วแต่กรณี ไม่พอใจการประเมินนั้น ก็ต้องอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรโดยอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยแล้ว หากผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก แล้วแต่กรณี ไม่พอใจคำวินิจฉัยนั้น ก็มีสิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยนั้น (ประมวลรัษฎากร มาตรา 30) ผู้นำเข้าหรือส่งออกแล้วแต่กรณี จะนำคดีมาฟ้องศาลภาษีอากรกลางโดยไม่ผ่านขั้นตอนดังกล่าวก่อนไม่ได้ ถือว่าไม่มีอำนาจฟ้อง กรณีจึงต่างกับอากรขาเข้าและอากรขาออกที่ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก แล้วแต่กรณี ไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายก่อนก็นำคดีมาฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางได้ ฉะนั้นวิธีหาข้อยุติระหว่างปัญหาภาษีการค้ากับภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกจึงไม่เหมือนกัน ซึ่งเรื่องนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3748/2529(ประชุมใหญ่) คดีระหว่าง บริษัทเครื่องสำอางโคซี่ฯ โจทก์ กรมศุลกากรจำเลย วินิจฉัยว่า "ข้าราชการกรมศุลกากรตั้งแต่ชั้นโทขึ้นไปเป็นเจ้าพนักงานประเมินภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากรด้วยเมื่อได้ตรวจสอบราคาสินค้าของโจทก์แล้วมีความเห็นให้เรียกอากรขาเข้าและภาษีการค้าเพิ่มแล้ว กรมศุลกากรจำเลยก็ได้มีแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้าและภาษีการค้าโดยแจ้งผลการประเมินตามรายการภาษีอากรที่สำแดง ภาษีอากรที่ประเมินเพิ่มแล้วมีรายการแยกรายละเอียดเป็นยอดเงินเพิ่มสำหรับอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลไว้ดังนี้ ถือได้ว่าการประเมินภาษีการค้าโดยเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ประกอบด้วยมาตรา 87(2) แล้ว หากโจทก์เห็นว่า การประเมินไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 30 เสียก่อน เมื่อโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามบทกฎหมายดังกล่าว โจทก์ก็ไม่มีสิทธิฟ้องคดีอันเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้" และต่อมามีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3425/2530 คดีระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพนอินเตอร์เนชั่นแนลเคมีเคิล โจทก์กรมศุลกากร จำเลย วินิจฉัยว่า "เมื่อเจ้าพนักงานของกรมศุลกากรจำเลยได้ประเมินให้โจทก์เสียอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่ม แต่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ในส่วนภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเกินกำหนดเวลาตามกฎหมาย โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิฟ้องคดี ขอให้เพิกถอนการประเมินส่วนภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลและปัญหานี้แม้จำเลยจะมีอุทธรณ์เป็นประเด็นขึ้นมา ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ เพราะเป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน" 2. คดีที่หมายเหตุนี้ เจ้าพนักงานของกรมศุลกากรซึ่งเป็นเจ้าพนักงานประเมินภาษีการค้าตามประกาศกระทรวงการคลังด้วยได้ประเมินเรียกเก็บอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มเติมจากโจทก์ โจทก์ได้อุทธรณ์ได้แย้งการประเมินต่ออธิบดีกรมศุลกากร ซึ่งการอุทธรณ์เช่นนี้คงมีผลเฉพาะปัญหาอากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมพิเศษเท่านั้น ไม่น่าจะมีผลถึงภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลด้วย เพราะภาษีดังกล่าวนี้ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 อธิบดีกรมศุลกากรมิใช่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และมิได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษว่าการอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายให้ถือเป็นการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แม้อธิบดีกรมศุลกากรจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับอุทธรณ์ของโจทก์ คำวินิจฉัยนี้ก็คำวินิจฉัยในส่วนของอากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมพิเศษเท่านั้น หากเป็นคำวินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลด้วยไม่ เมื่อภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล โจทก์มิได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล และไม่มี

สิทธิที่จะเรียกคืนภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล คงมีสิทธิฟ้องเรียกคืนแต่เฉพาะ
อากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมพิเศษเท่านั้น แม้จำเลยจะมีได้ให้การต่อสู้ในเรื่องนี้ไว้
ศาลก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ เพราะเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน 3. ปัญหาภาษีการค้าเกี่ยวกับสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกนั้น
ในทางปฏิบัติเกือบทั้งหมดจะเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากปัญหาภาษีศุลกากร ข้อยูติ
ของปัญหาภาษีศุลกากรมีอย่างไร ปัญหาภาษีการค้าก็มักจะมีข้อยูติตามนั้น ฉะนั้น
วิธีหาข้อยูติในปัญหาภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลกับภาษีศุลกากรสำหรับสินค้า
ที่นำเข้าหรือส่งออกจึงควรจะเป็นแนวเดียวกัน คือ ไม่ต้องอุทธรณ์ก็มีอำนาจฟ้องต่อ
ศาลได้ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกในการที่ต้องเสียเวลาและเสีย
ค่าใช้จ่ายไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม
ก็ตาม การที่จะให้วิธีหาข้อยูติในปัญหาภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเป็นแนว
เดียวกับภาษีศุลกากรนั้นต้องกระทำโดยการแก้กฎหมาย คือ บทบัญญัติของประมวล
รัษฎากรมาตรา 30 จึงขอฝากเป็นข้อคิดเห็นให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรับไว้
พิจารณาด้วย. ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.